

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz

Odbor tajemníka úřadu



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: ..
ČJ.: MUKK/ 8529/2021
SP. ZN.: OTÚ-MAJ/ 41/2019/Zý
VYŘIZUJE: Hana Zýková
TEL.: 474319512
FAX: 474319504
E-MAIL: hana.zykova@mesto-kadan.cz

Roman Genser

DATUM: 4.3.2021

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souvislosti s Vaší žádostí ze dne 19.2.2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu s tím, že jste uhradili požadovanou výši nákladů, Vám v příloze zasíláme požadované informace.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-28-


Ing. Zdeněk Vaško
tajemník úřadu



MAJ/820-2019-Zý-(6208)

15150/19

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

*uzavřená podle ustanovení § 2193
a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník*

Smluvní strany:

Město Kadaň

se sídlem Kadaň, Mírové nám. 1, PSČ 432 01, IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912
zastoupené starostou PaedDr. Jiřím Kulhánkem
bankovní spojení: KB Kadaň
č.ú.: 19-1725441/0100 (jako půjčitel)

a



(jako vypůjčitelé)

po vzájemném projednání uzavírají tuto smlouvu:

I.

Úvodní ustanovení

1. Půjčitel je výlučným vlastníkem pozemku par. č. 3460/20 – ostatní plocha / manipulační plocha a par. č. 3460/236 – ostatní plocha / manipulační plocha dle KN v k.ú. Kadaň.
2. Dle územně plánovací dokumentace se jedná o plochu:
OS občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení
BI bydlení v rodinných domech – městské a příměstské
nespecifikované místní a účelové komunikace, která tvoří součást veřejné komunikace - je součástí uličního prostoru. Jako zelený ostrůvek slouží ke zpomalení dopravy v obytné zóně, k členění uličního prostoru. V této obytné zóně plní ostrůvek nejen funkci dopravní (jako výhybny - zpomalení rychlosti na 20 km/hod.), ale hlavně také pobytovou (možnosti pohybu osob na těchto ostrůvcích - hlavně děti) při průjezdu vozidel.

II.

Předmět a účel výpůjčky

1. Půjčitel přenechává touto smlouvou vypůjčitelům do výpůjčky část pozemku par. č. 3460/20 a par. č. 3460/236 v k.ú. Kadaň o vým. 170 m² v ul. Borová a ul. Javorová (dle snímku, který tvoří přílohu č.1). Popelnicové stání není předmětem výpůjčky.

2. Vypůjčitelé budou vypůjčený prostor využívat k účelu jako zázemí k objektu č.p. [REDACTED]

III.

Doba a účinnost výpůjčky

Výpůjčka se uzavírá na dobu určitou, po dobu vlastnictví nemovitosti č.p. [REDACTED] vypůjčitelů, s účinností od 01.01.2020.

IV.

Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel odevzdává pozemek vypůjčitelům ve stavu, který je způsobilý k užívání podle této smlouvy, což vypůjčitelé svým podpisem stvrzují (na pozemku se nachází zeleň).
2. Půjčitel je oprávněn, po předchozím oznámení vypůjčitelům, provést kontrolu způsobu užívání pozemku v souladu s touto smlouvou.
3. Půjčitel neodpovídá vypůjčitelům ani třetím osobám za škody, které jim případně vzniknou na věcech nacházejících se na předmětu výpůjčky.
3. Půjčitel je oprávněn požadovat vrácení půjčené nemovitosti, a to i před skončením doby výpůjčky, pokud by vypůjčitelé vypůjčenou věc neužívali řádně nebo v rozporu s touto smlouvou, ale i z důvodu v tuto chvíli nepředvídatelných potřeb půjčitele.
4. Půjčitel je rovněž oprávněn požadovat vrácení vypůjčené věci před skončením doby výpůjčky v případech, kdy je to nezbytné pro zajištění potřeb půjčitele.

V.

Práva a povinnosti vypůjčitelů

1. Vypůjčitelé jsou povinni umožnit půjčiteli vstup na vypůjčený pozemek za účelem kontroly dodržování povinností vyplývajících z této smlouvy.
2. Vypůjčitelé jsou povinni hradit náklady spojené s obvyklým udržováním vypůjčeného pozemku, zejména jeho pravidelný úklid, sekání trávy apod.
3. Vypůjčitelé se zavazují udržovat na předmětu výpůjčky pořádek (i v jeho bezprostředním okolí) a dodržovat obecně závazné předpisy o ochraně životního prostředí a v případě vzniklých škod způsobených porušením této povinnosti tyto uhradit.
4. Vypůjčitelé nejsou oprávněni přenechat pozemek do užívání další osobě.
5. Vypůjčitelé nejsou oprávněni zřízovat na pozemku jakékoliv stayby a můžou konat jen tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na komunikaci (na vypůjčené věci nesmí umísťovat překážky vyšší než 0,7 m – keře, apod.).
6. Vypůjčitelé se zavazují, že oznámí písemně půjčiteli skutečnost, že nastala chvíle převodu vlastnictví nemovitosti č.p. [REDACTED] na jiného vlastníka.

VI.

Skončení výpůjčky

Tato smlouva může být ukončena před uplynutím doby uvedené v čl. III. této smlouvy:

1. Dohodou smluvních stran. Dohoda musí být písemná a výpůjčka podle ní skončí dnem uvedeným v dohodě.
2. Výpovědí ze strany půjčitele jestliže vypůjčitelé neužívají vypůjčenou věc řádně nebo v rozporu s účelem, kterému slouží, nebo v rozporu s právy a povinnostmi stanovenými touto smlouvou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

3. Oběma smluvními stranami bylo dohodnuto, že v případě nemožnosti doručit výpověď druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy platí, že výpověď byla doručena desátý kalendářní den od jejího odeslání.

VII.

Závěrečná ustanovení

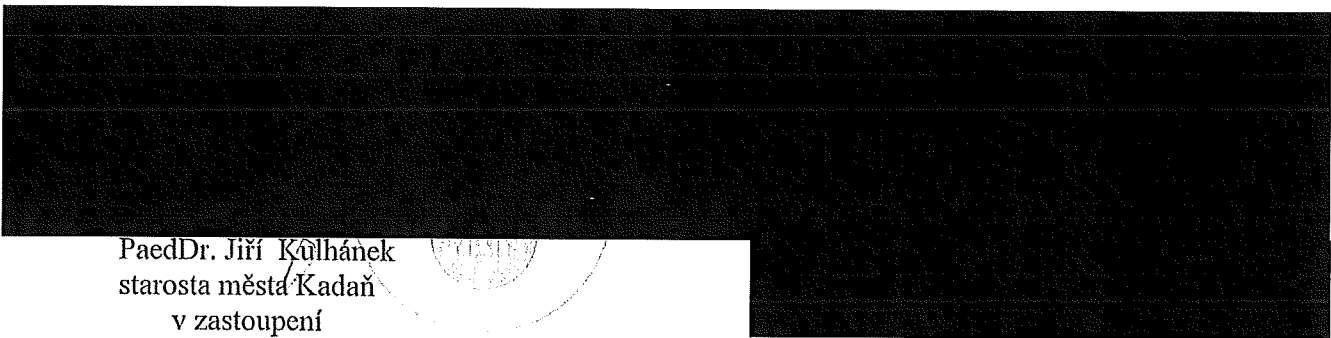
1. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu. Půjčitel obdrží tři a vypůjčitelé jedno vyhotovení smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 01.01.2020.
4. Záměr výpůjčky nemovitosti uvedené v této smlouvě byl schválen usnesením rady města č. 785/2019 dne 07.11.2019. Dále byl vyvěšen dne 08.11.2019 a sejmuto dne 25.11.2019.
5. Výpůjčka byla schválena usnesením rady města č. 864/2019 dne 28.11.2019.

V Kadani dne: 5.12.2019

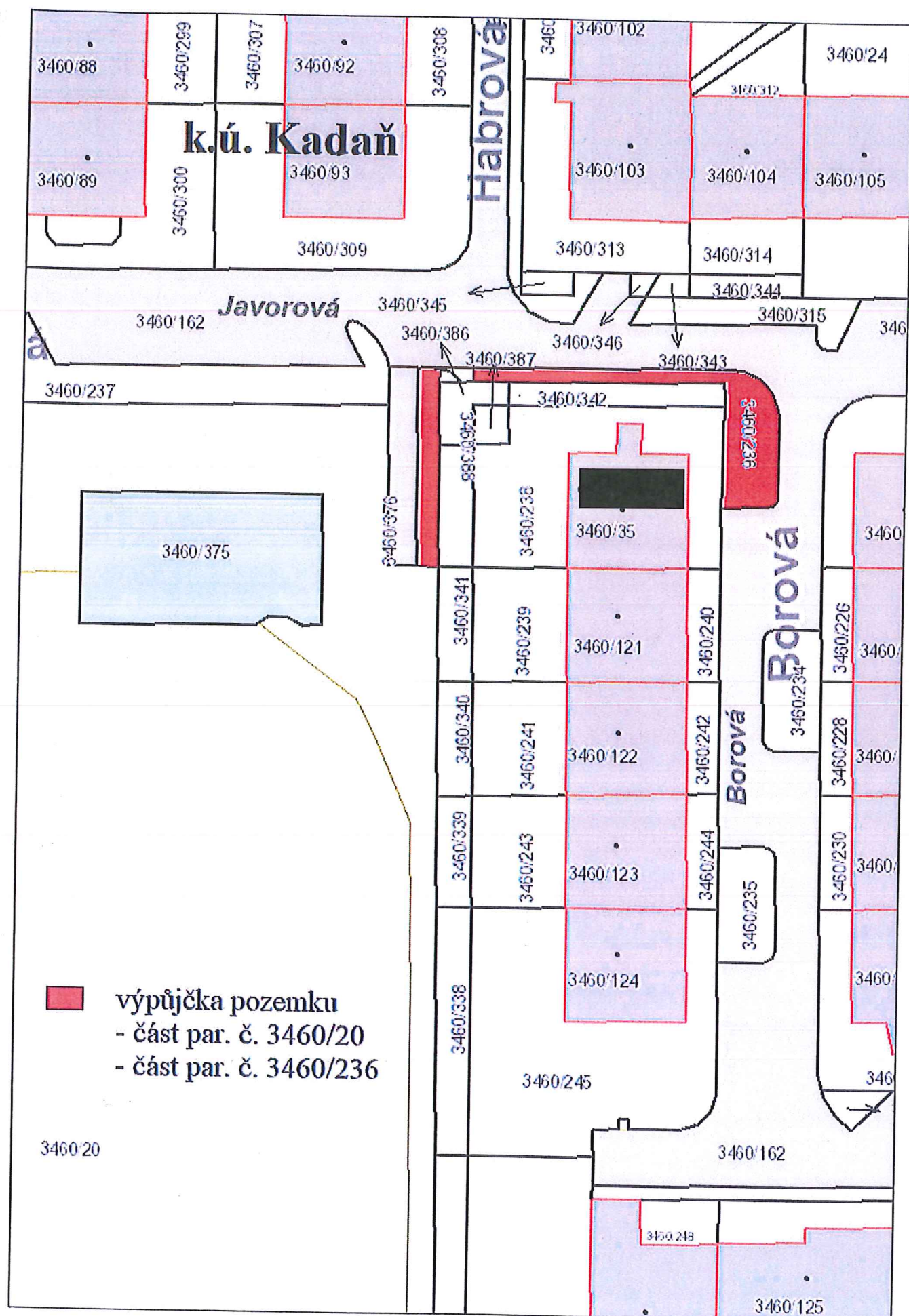
- 9 - 12 - 2019

Za půjčitele:

vypůjčitelé:



PaedDr. Jiří Kůlhánek
starosta města Kadaň
v zastoupení
Mgr. Jan Losenický
místostarosta města Kadaň





Město Kadaň

Odbor tajemníka úřadu – majetkoprávní úsek

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: ..

ČJ.: MUKK/ 8524/2021

SP. ZN.: OTŮ-MAJ/ 41/2019/Zý

VYŘIZUJE: Hana Zýková

TEL.: 474319512

FAX: 474319504

E-MAIL: hana.zykova@mesto-kadan.cz

Roman Genser

DATUM: 23.02.2021

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souvislosti s Vaší žádostí ze dne 19.2.2021 o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. a v souladu s § 17 uvedeného zákona požadujeme úhradu nákladů souvisejících s pořízením kopie originálů ve výši 25,- Kč.

Výše požadovaných nákladů je v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování informací, uveřejněném na našich webových stránkách www.mesto-kadan.cz.

Vyčíslení nákladů:

Kopie požadované smlouvy

Cena za pořízení: černobílé kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

- jednostranná 3,- Kč

- oboustranná 4,- Kč

barevné kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

- jednostranná 18,- Kč

Smlouva o výpůjčce č. 15150/19

- 1 x oboustranná černobílá kopie á 4,- Kč 4,- Kč

- 1x jednostranná černobílá kopie á 3,- Kč 3,- Kč

- 1x jednostranná barevná kopie á 3,- Kč 18,- Kč

K úhradě celkem 25,- Kč

Částku 25,- Kč zašlete na účet města nejpozději v termínu dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., č.ú. 19-1725441/0100, VS 1361106.

Poučení:

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací můžete podle § 16 odst. 1 písm. d) podat stížnost. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o úhradě nákladů. Nadřízený orgán, který řeší stížnost, je Krajský úřad Ústeckého kraje.

S případnými dotazy se obraťte na pracovníci majetkoprávního úseku – pí Zýkovou, telefon 474 319 512, kanc. č. 5 v hlavní budově MÚ Kadaň, Mírové náměstí čp. 1.



MĚSTO KADAŇ

-28-

Za Město Kadaň
PaedDr. Jiří Kulháněk, starosta
v z. Mgr. Jan Losenický, místostarosta



Žádost

Podatelna	MĚSTO KADAŇ MĚSTSKÝ ÚŘAD		
Došlo:	19 -02- 2021		
Č.j. 8112	Zpracoval MAJ	Počet listů 1	Přílohy

Dobrý den žádám o nahlédnutí smlouvy.

O zápůjčce pozemku mezi Město Kadaň
a panem Jindrou
žádám o fotokopii dle zákona 106.

S pozdravem Roman Genser